

한국가스공사 상임감사위원

징계요구

일련번호 제23-22-1호

제 목 영리업무 및 겸직 금지의무 위반

소관부서 ○○본부 ◎◎지역본부

조치부서 경영지원처

내 용

1. 사건 개요

◎◎지역본부 ♡♡♡♡부 과장 AAA(이하 “징계대상자”)은 2022. 9.경부터 2023. 8.경까지 겸직허가를 받지 않고 배달대행업체에서 직접 배달원으로 일하고 총 18,826,089원의 배달비를 받았다.

2. 관계규정 및 판단기준

가. 관련 법령

1) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 제1항 ‘공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.’라고 규정하고 있으며 그 업무 범위에 대해서는 동법 시행령 제25조에서 「국가공무원 복무규정」 제25조를 준용한다고 정하고 있다.

2) 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지) ‘공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.’라고 규정하고 있으며, 제4호에서 ‘그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무’를 해당사항으로 정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 규정을 준수하며, 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 제8조(금지사항) 제3호에서 ‘사장의 허가없이 자기 사업을 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 행위를 하여서는 아니된다.’라고 규정하고 있다.

2) 「인사규정」 제37조(성실의무) ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 0. 00. 공개경쟁채용 00기로 입사하여 ○○생산기지, ◆◆지역본부, ○○지역본부 등을 거쳐 2022. 2. 21.부로 ○○지역본부 ♡♡♡♡부

전보되어 ㄸㄸ 관리소에서 현재까지 교대근무 중인 자로서,

2022. 9. 12.경 겸직허가를 받지 않고 ○○도 ●●시 ㄸㄸ읍에 있는 배달대행 업체 대리점 “◇◇◇◇◇”에 배우자 이름을 배송원 정보로 등록하고, 본인의 승용 차량을 이용하여 목적지까지 배달하는 일을 하였고 그 때부터 2022. 10. 11.경 까지 배달 업무를 수행하고 배달대행업체로부터 본인 명의의 계좌로 1,675,812원의 배달비를 입금 받는 것을 비롯하여 2022. 10. 11.경부터 2023. 8. 16.경까지 위와 같은 방법으로 [별표]와 같이 15회에 걸쳐 총 18,826,089원의 배달비를 받았다.

[별표] 배달 수입 내역

연번	수령일자	금 액(원)	비 고
1	세부내역 비공개		-
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
합계	18,826,089원		

※ 피감사인이 제출한 본인 명의 계좌 입금내역 재구성

4. 관련자 의견 및 판단

징계대상자는 본인의 행위에 대해서 잘못을 모두 인정하였고, 단지 그 경위에

대해서는 배우자의 사업실패로 인한 손해 복구를 위해 퇴직금을 중간 정산 받고 신용 대출도 받는 등 부채만 남은 상황에서 최근의 금리인상으로 생활고가 더욱 가중되어 고민하던 중 우연히 배달원 모집광고를 보고 배달 일을 시작하게 되었다고 진술하였고, 배달은 해당 기간 동안 주로 비번일 또는 휴일에 수행하여 본업인 교대근무에 지장을 준 일은 없었다고 주장하면서, 최근 경제적인 어려움으로 첫째 자녀는 대학교를 휴학하였고, 둘째 자녀는 대학 진학 포기 후 군복무 중이며, 아내는 건강 문제로 경제활동이 어려운 상황에서 가장으로서 가정에 보탬이 될 방안을 고민하다 이성적 사고를 하지 못한 점에 대해 깊이 반성하며 선처를 호소하였다.

○○지역본부 ♀♀♀♀부장 A 및 차장 B는 징계대상자의 근무성적 평가자로서 평소 징계대상자의 업무능력이나 근무태도 관련 불성실한 면모 등 특이사항은 없었다는 의견을 제시하였다.

징계대상자는 본인의 행위에 대해 잘못을 모두 인정하고 있고, 경제적 상황이 어렵다는 이유만으로 허가 없는 겸직이 정당화 될 수 없으므로 영리업무 및 겸직 금지의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 공사의 직원은 「인사규정」 상 규정된 「성실의무」에 따라 법령과 규정을

준수하며, 직무 능력을 떨어뜨릴 우려가 있는 영리업무 및 겸직 행위를 하여서는 아니된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 겸직허가를 받지 않고 배달 업무를 수행하여 총 1,800만원 상당의 수익을 얻는 등 영리업무 및 겸직 금지의무를 위반하였고, 아울러 공사 직원들의 겸직 금지의무에 대한 경각심을 높이고 유사 사례의 재발 방지를 위해서 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「취업규칙」 제8조(금지사항)을 위반한 ○○지역 본부 ♡♡♡♡부 과장 AAA에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(감봉)